



PUTUSAN

Nomor : 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SAPUTRA HIDAYAT BIN SUMARJO**;

Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 16 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangasaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT.007 RW 003
Kecamatan Mulyorejo Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tukang Bangunan);
Pendidikan : SMP;

Dalam perkara iniTerdakwa ditahan/ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat HukumM ZAINAL AIRIFIN, SH., MH ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan padaTerdakwa di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (DUA) TAHUN penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,42 gram beserta pembungkusnya dan 4 (empat) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 1,92 gram beserta pembungkusnya, Diterima Labfor dengan 8399/2017/NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratirum sisa barang bukti lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih dikembalikan 1 (satu) buah klip plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong 1 (satu) buah celana pendek merk Cole warna biru Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan terdakwa menyatakan permohonan maaf serta mengaku dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga memohon keringanan hukumannan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa dia Terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2017 bertempat di dalam warung kopi yang beralamat di Jalan Menur Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Desa Rabesan Bangkalan Madura Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada HASAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) poket plastik kecil oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 8 (delapan) buah poket plastik dimana 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya tersebut kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB :7553/ NNF/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO-----

- ❖ 8399/ 2017 / NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram.

Kesimpulan : -----

- ❖ 8399/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :-----

- ❖ 8399/2017/NNF.-: berupa lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih dikembalikan.

bahwa berdasarkan surat keterangan dokter nomor : SKD/06/VII/2017/Urkes tanggal 15 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didapatkan kandungan *Metamphetamine* (positif);-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :-----

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2017 bertempat di dalam warung kopi yang beralamat di Jalan Menur Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh
Terdakwa diatas lemari es ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB :7553/ NNF/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO-----

- ❖ 8399/ 2017 / NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram.

Kesimpulan : -----

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 8399/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :-----

- ❖ 8399/2017/NNF.-: berupa lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih dikembalikan.

bahwa berdasarkan surat keterangan dokter nomor : SKD/06/VII/2017/Urkes tanggal 15 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didapatkan kandungan Metamphetamine (positif);-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

----Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut menghadirkan dipersidangan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,42 gram beserta pembungkusnya dan 4 (empat) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 1,92 gram beserta pembungkusnya, Diterima Labfor dengan 8399/2017/NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratirum sisa barang bukti lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih ;
- 1 (satu) buah klip plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong ;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Cole warna biru ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya juga menghadirkan beberapa orang

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, hal mana saksi – saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :-----

Saksi 1. AGUNG TRI WIBOWO, dibawah sumpah menerangkan;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya;-----
- Bahwa saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi 2. ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan ;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya;
- Bahwa saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Desa Rabesan Bangkalan Madura Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada HASAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) poket plastik kecil oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 8 (delapan) buah poket plastik dimana 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangansaksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta mendengar keterangan Terdakwa, maka, Majelis hakim telah menemukan fakta - fakta yang ada di persidangan yaitu;

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Desa Rabesan Bangkalan Madura Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada HASAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) poket plastik kecil oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 8 (delapan) buah poket plastik dimana 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat untuk terdakwa yaitu dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang;

2. Unsurtanpa hak atau melawan hukum ;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang;-----

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa SAPUTRA HIDAYAT BIN SUMARJO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan. Berdasar uraian diatas menurut hemat kami unsur telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum/ undang-* undang sesuai ketentuan Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 mengenai peredaran Narkotika pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kegiatan atau sekarang kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan narkotika gol. I (sabu-sabu) harus

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertujuan seperti dimaksud dalam kegiatan tersebut diatas, sedangkan diluar hal tersebut adalah dilarang Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Desa Rabesan Bangkalan Madura Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada HASAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) poket plastik kecil oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 8 (delapan) buah poket plastik dimana 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7553/ NNF/2017 Tanggal 25 Agustus 2017

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk
Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO-----

- ❖ 8399/ 2017 / NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram.

Kesimpulan : -----

- ❖ 8399/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :-----

- ❖ 8399/2017/NNF.-: berupa lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih dikembalikan.

bahwa berdasarkan surat keterangan dokter nomor : SKD/06/VII/2017/Urkes tanggal 15 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didapatkan kandungan *Metamphetamine* (positif);-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 wib di Desa Rabesan Bangkalan MaduraTerdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada HASAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) poket plastik kecil oleh Terdakwa langsung dibagi menjadi 8 (delapan) buah poket plastik dimana 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman13dari17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba

kemudian saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH langsung menuju Jalan Menur Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung kopi di Jalan Menur Surabaya tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kanan warna biru yang dipakai oleh Terdakwa lalu saksi AGUNG TRI WIBOWO dan saksi ABDULLAH bersama dengan anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan IX No. 96-B RT 007 RW 003 kemudian dilakukan penggeledahan kembali di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,92$ gram beserta dengan pembungkusnya disimpan oleh Terdakwa diatas lemari es ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB :7553/ NNF/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa SAPUTRA HIDAYAT Bin SUMARJO-----

- ❖ 8399/ 2017 / NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram.

Kesimpulan : -----

- ❖ 8399/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :-----

- ❖ 8399/2017/NNE.-: berupa lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih dikembalikan.

bahwa berdasarkan surat keterangan dokter nomor : SKD/06/VII/2017/Urkes tanggal 15 Agustus 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa didapatkan kandungan Metamphetamine (positif);-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa perbuatanTerdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan perbuatan / tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, makaTerdakwa harus dijatuhi hukuman guna mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa selama persidanganTerdakwa ditahan, maka lamanyaTerdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;-----

Halaman15dari17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, serta Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan:-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAPUTRA HIDAYAT BIN SUMARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPUTRA HIDAYAT BIN SUMARJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat ± 0,42 gram beserta pembungkusnya dan 4 (empat) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 1,92 gram beserta

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, Diterima Labfor dengan 8399/2017/NNF.- : berupa lima kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,403 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti lima kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,376 gram warna putih;

- 1 (satu) buah klip plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) buah klip plastik kecil kosong ;

- 1 (satu) buah celana pendek merk Cole warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **RABU** tanggal **24 JANUARI 2018** oleh kami **AGUS HAMZAH, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FX. HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH.** dan **SIFA'UROSIDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **YANID INDRA HARJONO, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **NI MADE SRI ASTRI UTAMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FX HANUNG DWI WIBOWO, SH., MH

SIFA'UROSIDIN, SH., MH

Panitera Pengganti

YANID INDRA HARJONO, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 3107/Pid.Sus/2017/PN.Sby.